

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1609/2533	นายประสาร สัมยัม กับพวก	โจทก์
	บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด	จำเลย
	นายประสาร สัมยัม ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายสมพงศ์ พิพิธ ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ทั้งสองยื่นคำแก้อุทธรณ์ พร้อมกับคำแถลงคัดค้านการขอทุเลาการบังคับ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า โจทก์ไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์และคำแถลงคัดค้านการขอทุเลาการบังคับภายในกำหนด จึงให้รับไว้เป็นคำแถลงการณ์ ต่อมาทนายโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งรับคำแก้อุทธรณ์และคำแถลงคัดค้านการขอทุเลาการบังคับศาลแรงงานกลางสั่งว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าว ให้ยกคำร้อง

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า การส่งหมายนัด สำเนาอุทธรณ์และสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับให้ทนายโจทก์ไม่ชอบ เนื่องจากพนักงานไปรษณีย์ไม่ได้ส่งยังภูมิลำเนาหรือสำนักทำการของทนายโจทก์ตามเจ้าหน้าที่ของจดหมายของศาล แต่ส่งไปยังที่สำนักทำการของบุคคลอื่น โดยมีบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นตัวแทนหรือเป็นพนักงานของสำนักงานทนายโจทก์เป็นผู้ลงชื่อในใบตอบรับไปรษณีย์ไว้ ทนายโจทก์เพิ่งได้รับหมายนัดสำเนาอุทธรณ์และสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2533 โปรดมีคำสั่งให้ศาลแรงงานกลางทำการไต่สวนคำร้องสั่งเพิกถอนคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ว่าโจทก์ไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์และคำแถลงคัดค้านภายในกำหนดจึงให้

รับเป็นคำแถลงการณ์ และโปรดมีคำสั่งให้รับคำแก้อุทธรณ์และคำแถลงคัดค้านคำร้อง
ขอทุเลาการบังคับของโจทก์ทั้งสองต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยื่นคำแก้อุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 81)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 กลับเข้าทำงาน
ในอัตราค่าจ้างที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 66, 67)

นายโจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาอุทธรณ์และสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับเมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2533 และยื่นคำแก้อุทธรณ์พร้อมกับคำแถลงคัดค้านการขอทุเลา
การบังคับเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2533 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รับไว้เป็นคำแถลง
การณ์ (อันดับ 69, 73, 72) ต่อมานายโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่ง
รับคำแก้อุทธรณ์และคำแถลงคัดค้านการขอทุเลาการบังคับ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง
ให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 75)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์นี้ (อันดับ 78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การที่ศาลแรงงานกลางรับคำร้องลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533
ของโจทก์ทั้งสองไว้แล้วพิจารณาสั่งว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนั้น เป็นเรื่องที่
ศาลแรงงานกลางไม่เชื่อข้อเท็จจริงที่โจทก์ทั้งสองอ้างมาในคำร้องนั่นเอง การที่โจทก์
ทั้งสองอุทธรณ์เพื่อให้ฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทก์ทั้งสองอ้างมาในคำร้องดังกล่าวว่า
เป็นความจริงนั้น เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว การที่ศาลแรงงานกลางรับคำร้องลงวันที่ 20มิถุนายน 2533
ของโจทก์ทั้งสองไว้แล้วพิจารณาสั่งว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนั้น เป็นเรื่องที่
ศาลแรงงานกลางไม่เชื่อข้อเท็จจริงที่โจทก์ทั้งสองอ้างมาในคำร้องนั่นเอง การที่โจทก์
ทั้งสองอุทธรณ์เพื่อให้ฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทก์ทั้งสองอ้างมาในคำร้องดังกล่าวว่า
เป็นความจริงนั้น เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ให้ยก
คำร้อง

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เคียง บุญเพิ่ม-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>